

CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento privado de prestación de Servicios, el mismo que a solo reconocimiento de firmas y rúbricas ante Autoridad competente, surtirá los efectos legales de instrumento público, de conformidad con el art. 1297 del Código Civil, por el que las partes contratantes convienen bilateralmente lo siguiente:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES).- Nosotros, la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.**, representada legalmente por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, mayor de edad, con cedula de identidad N°. 5505371 Pt., vecino de esta ciudad y hábil por ley en su condición de **REPRESENTANTE LEGAL**, en lo sucesivo a denominarse **EL COMITENTE**, y por otra parte el Señor **HAROLD ARTURO CRUZ ARROYO**, mayor de edad, con cedula de identidad No. 6406341 Cochabamba., que en adelante se denominara **LA CONTRATISTA**; declaramos suscribir el presente Contrato de Prestación de Servicios, de acuerdo a previsiones contenidas en los Arts. 732 y siguientes del Código Civil.-

SEGUNDA.- (RESPONSABILIDADES).- El presente contrato de Prestación de Servicios, constituye un contrato civil, por lo que entre **COMITENTE** y **CONTRATISTA**, no existe ningún vínculo ni relación laboral, asumiendo el **CONTRATISTA** sus obligaciones, bajo su dirección y en forma independiente, de manera que entre **CONTRATISTA** y **COMITENTE**, no existe relación obrero - patronal.

TERCERA.- (DEL RÉGIMEN LEGAL).- Se deja claramente establecido que las relaciones contractuales emergentes del presente Contrato se regularan por las previsiones establecidas en el mismo y en caso de omisión o inexistencia de previsión expresa, serán reguladas por las normas civiles sobre las materias contenidas en los Arts. 732 y siguientes del Código Civil. Por la naturaleza civil del presente contrato no se aplicarán al mismo, derechos laborales como beneficios sociales, preaviso, termino de prueba, vacaciones y cualquier otro de este carácter.

CUARTA.- (OBJETO).- Por el presente contrato el **COMITENTE** contrata los servicios de la **Contratista**, para contar con una persona en **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** en función a los requerimientos de la Empresa.

Las partes, no podrán ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos contraídos en el presente contrato, salvo con autorización expresa y en forma escrita de la otra.

QUINTA.- (DERECHOS EMERGENTES).- Se deja establecido que los derechos y obligaciones de la EMPRESA están claramente estipuladas en el presente contrato de prestación de servicios, el presente contrato se regirá en sus límites, efectos y alcances por las disposiciones aplicables del Código Civil Boliviano.

5.1. (OBLIGACIONES RECIPROCAS).-

5.1.1. LA EMPRESA GOOD LIFE S.R.L., tiene la obligación de:

- a) Cancelar el monto acordado en forma mensual a favor de la contratista, previa las deducciones convenidas y dentro de los plazos establecidos en el presente instrumento legal.
- b) Realizar seguimiento del trabajo que realiza la contratista.

5.1.2. LA CONTRATISTA, tiene la obligación de:

- a) Realizar el servicio de manera eficiente y responsable.
- b) Prestar el servicio conforme a lo acordado con la empresa
- c) Otorgar información referente a la empresa en los plazos establecidos.
- d) Presentar informes mensuales en los plazos establecidos de común acuerdo.
- e) Realizar actividades relacionadas a la prestación de servicios. Conforme a lo acordado.

SEXTA.- (HORARIOS).- Por la naturaleza del contrato LA CONTRATISTA, no se halla sujeto a horario de trabajo alguno, sin embargo se compromete a prestar sus servicios y realizar las actividades señaladas con la debida diligencia.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO).- El presente Contrato, entrará en vigencia a partir del día 01 de Febrero de 2018, por el plazo de 18 meses, a la finalización del presente contrato se dará por concluido sin la necesidad de aviso judicial, extrajudicial o de cualquier otra naturaleza.-

OCTAVA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO).- **EL COMITENTE** pagará a la **CONTRATISTA** como remuneración de sus servicios prestados, la suma de

2.100,00 Bs. (Dos mil cien Bolivianos) conforme a lo acordado el pago será en forma mensual.

La remuneración convenida no reconoce el pago de bonos, aguinaldos, horas extras, subsidios, indemnizaciones. Prestación de seguro social ni otros beneficios otorgados por la Ley General de Trabajo y sus disposiciones conexas o del código de seguridad Social y sus Reglamentos en razón de que el presente contrato es de prestación de servicios.

NOVENA.- (DE LA FACTURACIÓN).- La CONTRATISTA debe emitir la respectiva factura por el monto del pago de los servicios prestados, en caso de que el **CONTRATISTA** no emitiera la factura correspondiente, **LA EMPRESA** procederá a la retención impositiva establecida por ley

DECIMA.- (CLÁUSULA RESOLUTORIA PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS).- En caso que la CONTRATISTA no cumpla cualquiera de las obligaciones contractuales asumidas en este contrato, el COMITENTE tendrá el derecho de resolver el presente contrato, sin necesidad de intervención judicial, todo de conformidad con lo previsto por el art. 569 del Código Civil, para lo que bastara comunicar tal intención mediante carta notariada.-

DECIMA PRIMERA.- (CAUSALES DE RESCISIÓN).- El presente contrato podrá ser rescindido por las siguientes causales:

- a.) De común acuerdo entre las partes
- b.) Por incumplimiento del contrato
- c.) Por negligencia de la CONTRATISTA
- d.) Por quiebra de la empresa
- e.) Por embriaguez, robo, hurto, efectuar actos reñidos con la moral, ocasionar escándalos de cualquier naturaleza y otros. -

Puntos anteriores, la parte que decida resolver el presente contrato por cualquier motivo, antes de la culminación del término, deberá comunicar su intención a la otra en forma escrita.

DECIMA SEGUNDA. - (EXIGIBILIDAD y DECLARACIÓN EXPRESA DE CONTRATO CIVIL).- Las obligaciones contraídas por las partes y estipuladas en este contrato serán exigibles sin necesidad de requerimiento alguno ni citación de mora al que renuncian expresamente.

DECIMA TERCERA.- (ACEPTACIÓN).- Nosotros, la Empresa **GOOD LIFE S.R.L.**, como **COMITENTE**, representada legalmente por el señor **FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO**, por una parte el Señor **HAROLD ARTURO CRUZ ARROYO**, como **CONTRATISTA**, declaramos nuestra total y absoluta aceptación, y conformidad con todas y cada una de las cláusulas que integran el presente contrato para lo que suscribimos el mismo en doble ejemplar y para fines legales pertinentes.

Cochabamba, 01 de Febrero de 2018

FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO
C.I. N° 5505371 Pt.
COMITENTE

HAROLD ARTURO CRUZ ARROYO
C.I. N° 6406341 Cbba.
CONTRATISTA